

국세청 고시 제2022-32호 (2022. 12. 30.)

부가가치세 매입자 납부특례제도를 운영하는
금융회사의 지정 등에 관한 고시

「조세특례제한법」 제106조의4제3항, 제106조의9제3항, 같은 법 시행령 제106조의9제2항제1호, 제5항, 제13항, 제106조의13제1항제1호, 제4항, 제12항 및 같은 법 시행규칙 제48조의4, 제48조의6의 위임에 따라, “금거래계좌”와 “스크랩등거래계좌”를 관리하는 금융회사의 지정, 그 금융회사에 입금된 부가가치세액의 관리 등에 관한 사항을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2022년 12월 30일

국세청장

제1조(목적) 이 고시는 「조세특례제한법」 제106조의4제3항, 제106조의9제3항, 같은 법 시행령 제106조의9제2항제1호, 제5항, 제13항, 제106조의13제1항제1호, 제4항, 제12항 및 같은 법 시행규칙 제48조의4, 제48조의6에서 국세청장에 위임한 바에 따라, “금거래계좌”와 “스크랩등거래계좌”를 관리하는 금융회사를 지정하고 금융회사에 입금된 부가가치세액의 관리, 거래자료의 보존 등과 관련하여 금융회사가 지켜야 할 사항과 해당 사업자가 계좌개설 시 준수할 사항을 정하는 것으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “금 관련 제품”이란 「조세특례제한법」 제106조의4제1항에 규정된 품목을 말한다.
2. “스크랩등”이란 「조세특례제한법」 제106조의9제1항에 규정된 품목을 말한다.
3. “사업자”란 「조세특례제한법」 제106조의4제1항, 제106조의9제1항에 따라 금 관련 제품과 스크랩등을 공급하거나 공급받으려는 사업자 또는 수입하려는 사업자를 말한다.
4. “거래계좌”란 「조세특례제한법」 제106조의4제1항, 제106조의9제1항에 따라 개설된 계좌를 말한다. 다만, 제106조의4제1항은 금거래계좌이고 제106조의9제1항은 스크랩등거래계좌로 구분한다
5. “매출세액”이란 사업자가 금 관련 제품과 스크랩등을 공급하고 거래계좌를 통해 공급받은 자로부터 입금받은 부가가치세액을 말한다.
6. “매입세액”이란 사업자가 금 관련 제품과 스크랩등을 공급받고 거래계좌를 통해 공급한 자에게 입금한 부가가치세액을 말한다.
7. “수입 부가가치세액”이란 사업자가 금 관련 제품과 스크랩등을 수입할 때 세관에 납부한 부가가치세액을 말한다.

제3조(지정금융회사) 거래계좌를 관리하여야 하는 금융회사는 (주)경남은행, (주)광주은행, (주)국민은행, 농협은행(주), (주)대구은행, (주)부산은행, 수협은행, (주)신한은행, (주)우리은행, (주)전북은행, 중소기업은행, (주)하나은행, 한국산업은행(이하 ‘지정금융회사’라고 한다.)으로 한다.

제4조(지정금융회사에 입금된 부가가치세액의 관리) ① 지정금융회사는 사업자의 매입세액을 매출세액의 범위에서 환급한다. 다만, 「조세특례제한법」 제106조의4제1항의 금거래계좌와 같은 법 제106조의9제1항의 스크랩등거래계좌는 각각 관리하고 양 거래계좌를 통합하여 환급해서는 안된다.

② 지정금융회사는 제1항에 따라 환급하고 남은 부가가치세액을 부가가치세 예정 및 확정 신고기한까지 국고에 입금한다.

제5조(수입업자 및 금 관련 제품 제련업자에 대한 매입세액 환급) ① 지정금융회사는 수입업자 및 금지금제련업자가 「조세특례제한법 시행규칙」 제48조의4, 제48조의6에 따라 금 관련 제품 또는 스크랩등을 다른 사업자에게 공급한 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액을 해당 사업자가 입금한 부가가치세액(매입세액)으로 보아 매출세액의 범위에서 환급한다.

1. 수입업자 : 금 관련 제품 또는 스크랩등 수입 시 세관에 납부한 부가가치세액
2. 금 관련 제품 제련업자 : 매입자가 입금한 부가가치세액(매출세액)에서 해당 제련업자가 입금한 부가가치세액(매입세액)을 뺀 금액의 100분의 70에 해당하는 금액

② 지정금융회사로부터 환급을 받고자 하는 수입업자는 「스크랩등 수입업자 부가가치세 환급신청서」 또는 「금관련 제품 수입업자 부가가치세 환급신청서」를 관할세무서장에게 제출하여야 한다. 그 환급신청을 받은 사업장 관할 세무서장은 이를 확인하고 결과를 지정금융회사에 통보한다.

③ 제2항의 스크랩등 수입업자가 「스크랩등 수입 부가가치세 납부사실 확인신청서」를 관할세무서에 제출한 경우 제2항에 따른 「스크랩등 수입업자 부가가치세 환급신청서」를 제출하지 않을 수 있다.

④ 스크랩등 수입업자는 제2항에 따른 「스크랩등 수입업자 부가가치세 환급신청서」 또는 제3항에 따른 「스크랩등 수입 부가가치세 납부사실 확인신청서」를 수입 부가가치세액을 세관에 납부한 날이 속하는 분기의 종료일 다음 달 15일까지 제출하여야 하며, 금관련 제품 수입업자는 제2항에 따른 「금관련 제품 수입업자 부가가치세 환급신청서」를 수입 부가가치세액을 세관에 납부한 날이 속하는 분기의 종료일 다음 달 15일까지 제출하여야 한다.

⑤ 지정금융회사로부터 환급을 받고자 하는 금지금 제련업자는 「금지금 제련업자 부가가치세 환급신청서」를 관할세무서장에게 제출하여야 한다. 그 환급신청을 받은 사업장 관할 세무서장은 이를 확인하고 결과를 지정금융회사에 통보한다.

⑥ 제2항 및 제5항에 따라 사업장 관할 세무서장의 통보를 받은 지정 금융회사는 통보받은 세액을 제1항에 따라 지체 없이 환급한다.

제6조(특례기간 신고사업자에 대한 의제매입세액 환급) ① 관할세무서장은 사업자가 특례기간에 제출한 「조세특례제한법 시행규칙」 제61조제1항 제70의2 「스크랩등 매입세액 공제신고서」의 의제매입세액을 지정금융 회사에 통보하여야 한다.

② 지정금융회사는 제1항에 따라 관할세무서장으로부터 통보된 사업자의 의제매입세액을 스크랩등 매출세액의 범위에서 해당 사업자에게 지체 없이 환급한다.

제7조(거래은행 지정) ① 사업자는 지정금융회사 중 1개의 특정은행에서만 거래계좌를 개설해야 한다.

② 사업자는 제1항의 특정은행 내에서 하나의 사업자번호로 둘 이상의 거래계좌를 개설 할 수 있다.

제8조(거래은행 변경) ① 사업자는 거래은행을 변경할 수 있다. 다만, 제7조에 의해 변경전 은행의 모든 거래계좌를 해지 또는 보통예금계좌로 변경처리가 선행되어야 한다.

② 제1항의 변경으로 인해 변경전 은행에서 관리하는 부가가치세액은 부가가치세 예정 및 확정 신고기한까지 국고로 입금된다.

제9조(거래자료의 관리) ① 지정금융회사는 금관련 제품 및 스크랩등 거래자료의 훼손·멸실·변경을 방지할 수 있는 보안계획 및 보안방안을 마련하여야 한다.

② 국세청장은 필요한 경우 제1항에서 규정한 보안계획 및 보안방안이 적절히 수립·이행되고 있는지에 대하여 점검할 수 있다.

③ 거래자료는 금관련 제품 및 스크랩등을 공급받은 날이 속한 과세기간의 확정신고 기한일로부터 10년간 보존하여야 하며, 국세청장이 요구하는 경우 열람 및 출력이 가능하도록 하여야 한다.

제10조(재검토기한) 국세청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

부칙(2016. 9. 12. 국세청 고시 제2016-16호)

제1조(시행일) 이 고시는 2016년 10월 1일부터 시행한다.

제2조(종전 고시의 폐지) 이 고시의 시행과 동시에 종전의 「금사업자가 금관련 제품의 가액 및 부가가치세를 입금하여야 하는 금융기관의 지정 등에 관한 고시」(2015. 8. 24. 국세청 고시 제2015-46호)와 「구리 스크랩 등 제품의 가액 및 부가가치세를 입금하여야 하는 금융회사의 지정 등 고시」(2014. 2. 7. 국세청 고시 제2014-5호)는 폐지한다.

부칙(2017. 11. 28. 국세청 고시 제2017-26호)

제1조(시행일) 이 고시는 2017년 12월 1일부터 시행한다.

제2조(종전 고시의 폐지) 이 고시의 시행과 동시에 종전의 「부가가치세 매입자 납부특례제도를 운영하는 금융회사의 지정 등에 관한 고시」(2016. 9. 12. 국세청 고시 제2016-16호)는 폐지한다.

부칙(2019. 12. 31. 국세청 고시 제2019-30호)

제1조(시행일) 이 고시는 2020년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(종전 고시의 폐지) 이 고시의 시행과 동시에 종전의 「부가가치세 매입자 납부특례제도를 운영하는 금융회사의 지정 등에 관한 고시」(2017. 11. 28. 국세청 고시 제2017-26호)는 폐지한다.

부칙(2022. 12. 30. 국세청 고시 제2022-32호)

제1조(시행일) 이 고시는 2023년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(종전 고시의 폐지) 이 고시의 시행과 동시에 종전의 「부가가치세 매입자 납부특례제도를 운영하는 금융회사의 지정 등에 관한 고시」(2019. 12. 31. 국세청 고시 제2019-30호)는 폐지한다.

스크랩등 수입업자 부가가치세 환급신청서

접수번호		접수일자		처리기간		즉시	
신청인 인적 사항	상호(법인명)			사업자등록번호			
	대표자 성명			생년월일			
	사업장 소재지						
스크랩등 수입내용	수입일자			품목			
	수량			단가 원			
	부가가치세 과세표준 원			부가가치세액 원			
	수출국						
부가가치세 납부사항	납부일자			세관명			
	납부한 세액						
	납부은행(지점)						

「조세특례제한법 시행규칙」 제48조의6제3항에 따라 스크랩등 수입 시 세관에 납부한 부가가치세의 환급을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

세무서장 귀하

첨부서류	1. 수입 세금계산서 사본 1부. 2. 환급 받을 스크랩등거래계좌 사본 1부 3. 수입신고필증 사본 1부	수수료 없음
------	--	--------

금관련 제품 수입업자 부가가치세 환급신청서

접수번호	접수일자	처리기간	즉시
------	------	------	----

1. 신청인 인적사항

상 호		사업자등록번호	
성 명		전화번호	
사업장 소재지			

2. 금관련 제품 수입내용

수입일자		품 목	
수 량		단 가	원
부가가치세 과세표준	원	부가가치세액	원
수출국			

3. 부가가치세 납부사항

납 부 일 자		세 관명	
납부한 세액	원		
납부은행 (지점)			

「조세특례제한법 시행규칙」 제48조의4제3항에 따라 금관련 제품 수입시 세관에 납부한 부가가치세의 환급을 신청합니다.

년 월 일

신청인 : (서명 또는 날인)

세무서장 귀하

- 첨부 : 1. 수입 세금계산서 사본 1부
2. 환급 받을 금거래계좌 사본 1부
3. 수입신고필증 사본 1부

스크랩등 수입 부가가치세 납부사실 확인신청서(갑)

접수번호	접수일자	처리기간	즉시
------	------	------	----

1. 신청인 인적사항	
상 호(법 인 명)	사업자등록번호
대표자 성명	전화번호
사업장 소재지	

2. 신청내용						
수입신고번호	수입일자	품목	수량	단가	납부일자	납부한 부가가치세액

「조세특례제한법 시행규칙」 제48조의6제3항에 따라 스크랩등 수입시 세관에 납부한 부가가치세의 납부사실 확인을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

세무서장 귀하

첨부서류	1. 수입 세금계산서 사본 1부. 2. 환급 받을 스크랩등거래계좌 사본 1부. 3. 수입신고필증 사본 1부.	수수료 없음
------	--	-----------

스크랩등 수입 부가가치세 납부사실 확인신청서(을)

2. 신청내용

[illegible]

금지금 제련업자 부가가치세 환급신청서 (갑)

접수번호	접수일자	처리기간	즉시
------	------	------	----

1. 신청인 인적사항

상 호		사업자등록번호	
성 명		전화번호	
사업장 소재지			

2. 금지금 생산원료의 수입내용

(원)

수입신고번호	수입일자	품 목	수 량	부가가치세 과세표준	부가가치세	수출국

「조세특례제한법 시행규칙」 제48조의4제2항에 따라 부가가치세 매입자납부 특례와 관련하여 금지금제련업자의 매입 부가가치세 환급을 신청합니다.

년 월 일

신 청 인 : (서명 또는 날인)

세무서장 귀하

첨부서류	1. 수입 세금계산서 사본 1부. 2. 환급 받을 금거래계좌 사본 1부. 3. 수입신고필증 사본 1부.	수수료 없음
------	---	-----------

금지금 제련업자 부가가치세 환급신청서(을)

2. 금지금 생산원료의 수입내용

(원)

[illegible]